2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ/MA

Rua Urbano Santos, nº. 155, Ed. Aracati Office, Térreo, Sala 11, Centro, CEP: 65.900-410

E-mail: varafaz2_itz@tjma.jus.br

Processo Eletrônico nº: 0809583-31.2022.8.10.0040

REQUERENTE: FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA

Advogados do(a) REQUERENTE: GESUAL GOMES MOREIRA - MA14521-A, JACY MORAIS DE SOUSA MOREIRA - MA14677-A

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
RÉU: ESTADO DO MARANHÃO

SENTENÇA

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA** ajuizada por **FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA**, por meio de advogado constituído, em face do **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ** e do **ESTADO DO MARANHÃO**, todos devidamente qualificados nos autos, por meio do qual postulou a necessidade de fazer uso do fármaco **Imunoglobulina Humana (5 gramas)**, nos termos de prescrição médica juntada aos autos e instruindo o pedido com os documentos acostados à inicial.

Em decisão interlocutória de id 64853526 restou concedido o pedido de tutela de urgência formulado, em sede de plantão.

Decisão de de id 65011141 determinando a redistribuição dos autos à Vara da Fazenda Pública, tendo sido redistribuídos ao juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública.

Decisão de 65127914 declinando competência a este juízo para julgamento do feito.

Sob o id 65699751 foi juntada nota técnica de nº 73541 com informação de que o fármaco está disponível no SUS e com parecer favorável à alegação de urgência.

Petição da parte autora de id 65889746 pugnando pelo bloqueio de verbas públicas ante o descumprimento da liminar.

Decisão de 66198261 determinando o bloqueio de verbas públicas para satisfação da tutela pleiteada.

Petição de prestação de contas da parte autora em id 68771473 conforme juntada de nota fiscal id 68772733 com a devida anuência pelo Estado do Maranhão (id 72918407) e inércia pelo Município de Imperatriz.

Petição da parte autora de id 77039538 pugnando pelo novo bloqueio de verbas públicas ante o descumprimento da liminar.

Decisão de 77494291 determinando o novo bloqueio de verbas públicas para satisfação da tutela pleiteada.

Petição de prestação de contas da parte autora em id 79192162 demonstrado em documento id 79192164.

Devidamente citados os requeridos, o Município de Imperatriz apresentou contestação em id 82540099 e o Estado do Maranhão apresentou contestação em id 88953245 ambos pugnando, em síntese, pela ilegitimidade passiva e pelo julgamento improcedente do pedido do autor.

Réplica aportada em id 83159669 formulada pela parte autora.

Petição do Município de Imperatriz em id 85825359, requerendo devolução dos valores bloqueados.

Manifestação da parte autora id 100116034 prestando informações quanto aos valores bloqueados.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

<u>DAS PRELIMINARES</u>

O Estado do Maranhão e o Município de Imperatriz apresentaram a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público, a qual entendo que esta não merece acolhida, na medida em que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Portanto, não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos, que respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos médicos àqueles que comprovadamente necessitam, tratando-se de incumbência constitucional do Poder Público em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e efetividade do direito à saúde.

"A Suprema Corte reafirmou a tese de solidariedade entre os entes federativos, de modo que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Ao final das discussões travadas no Pretório Excelso, afastou-se expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos, ressalvando-se a possibilidade daquela entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS". (STJ – EDCL – AGINT-CC nº. 179991; Órgão Julgador: 1a Seção; Relator: Min. OG Fernandes; Data do Julgamento: 29/03/2022)

Essa, inclusive, foi a tese definida pelo STF por ocasião da discussão do Tema 793, que teve como *Leading Case* o RE nº. 855.178, com trânsito em julgado do

julgado em 13/05/2020: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Assim, rejeito a preliminar aventada.

DO MÉRITO

O caso *sub judice* amolda-se ao inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, por se tratar de questão em que não há necessidade de produção de outras provas. Desta forma, conheço diretamente do pedido, proferindo desde já sentença de mérito.

À luz do disposto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, as entidades federativas têm o dever de promover, proteger e recuperar a saúde dos membros da coletividade por meio do sistema da saúde pública.

É de se ressaltar que o direito à saúde é corolário direto do sobreprincípio da dignidade da pessoa humana e do próprio direito à vida (art. 1°, III, e art. 5°, da CF/88), vez que a Constituição não garante apenas o direito à vida sob o aspecto biológico, mas o direito a uma vida digna, plena e com saúde.

Nesse bojo, já manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

> **O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço**. (AI 734.487 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 3-8-2010, 2ª T, *DJE* de 20-8-2010. (grifei).

Ao analisar os limites da intervenção judicial na área da saúde, o Supremo Tribunal Federal, após realização de audiências públicas, firmou diretrizes que foram apresentadas no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada n° 175, Rel. Ministro Gilmar Mendes, J. 17/03/2010.

Dentre essas diretrizes, destacam-se as seguintes:

> **I) Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento;**
>
> **II) Se a prestação de saúde pleiteada não está entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de uma omissão legislativa ou administrativa, de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou de uma vedação legal de sua dispensação;**
>
> **(...)**
>
> **VIII) a responsabilidade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde é solidária; (grifei)**

Assim, cabe ao ente público demandado o fornecimento dos meios para sua realização, em consonância com o disposto na Constituição Federal, a qual assegurou aos cidadãos o acesso irrestrito à saúde pública.

Tem-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo réu, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

> "O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...). O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07.

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado.

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do ente municipal ao fornecimento de insumos encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

No caso em tela, vê-se que a demanda gira em torno da necessidade do requerente em acessar os equipamentos indispensáveis a assegurar direito à saúde, que não lhe foram integral e satisfatoriamente disponibilizados pelo Poder Público, administrativamente, apesar de seus esforços. Nesse contexto, entendo que há que se sopesar os bens jurídicos em xeque, sobressaindo, no entender deste Juízo, a saúde e o bem-estar da parte interessada, em detrimento da tese genérica de reserva do possível.

As provas que acompanham a inicial e foram juntadas no curso da ação, notadamente os laudos/relatórios, denotam a necessidade e imprescindibilidade do tratamento postulado pela parte interessada.

Nesse viés, colho e adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse tema:

> **"À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, valor erigido como um dos fundamentos da república, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. (...)"** (STJ - AGRESP 200601317493 - (855787 RS) - 1ª T. - Rel. Min. Luiz Fux - DJU 27.11.2006 - p. 258).

Ademais, a orientação jurisprudencial Pátria também vai na mesma trilha, *vide:*

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. **Autora comprovou sua patologia, a adequação do fármaco e a necessidade em dele fazer uso. Condenação de Município e do Estado na obrigação de fazer sob pena de multa. Recurso do Estado, afirmando que o medicamento não é incorporado a lista do SUS. Argumentos que não podem se sobrepor ao direito à vida e ao dever constitucional de prestação de saúde pública. Inaplicabilidade do Recurso Repetitivo 1.657.156/RJ, ante a modulação dos seus efeitos. A Autonomia orçamentária pôs fim à confusão com a Administração Pública Direta, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo devidos os honorários pelo Estado**. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ – APL: 0016979-61.2017.8.19.0026, Relator: Des. LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 15/07/2020, 25ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020).

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao *non liquet*, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo "aplicar as normas legais").

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Poder Público para fazer frente as despesas com obrigações relativas à saúde dos cidadãos, mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública ao Município, diversa da que já é adotada em casos semelhantes, até mesmo porque o indigitado ente federado detêm verba específica destinada para esse fim.

DISPOSITIVO

HOMOLOGO a prestação de contas de id 100116034, tendo em vista a juntada aos autos das Notas Fiscais de id's 68772733 e 79192164, que revela o legítimo emprego dos valores constritos e levantado pela parte Autora, com anuência do Estado do Maranhão em id 72918407.

Ante o exposto, confirmo a liminar expedida nos autos e **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,** com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ e o ESTADO DO MARANHÃO, no prazo máximo de cinco dias, a adotar todas as medidas administrativas necessárias ao fornecimento gratuito e ininterrupto do medicamento Imunoglobulina Humana 5 gramas, nos termos da receita (30 frascos), pelo prazo necessário ao tratamento do autor, tornando definitiva a liminar (ID 64853526) proferida nos autos.

Sem custas processuais, a teor do previsto no art. 12 da Lei Estadual nº. 9.109/2009.

Pelo princípio da causalidade, **condeno os requeridos, individualmente, ao pagamento de honorários** em favor do patrono da parte autora, no importe individualizado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Proceda-se à secretaria o imediato desbloqueio/devolução de eventuais valores constritos nos autos, adotando-se as providências necessárias.

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e **arquivem-se** os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Imperatriz/MA, datado e assinado eletronicamente.

Juíza Ana Lucrécia Bezerra Sodré
Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz

Assinado eletronicamente por: **ANA LUCRECIA BEZERRA SODRE**
06/02/2024 15:25:43
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **111470926**

24020615254340900000103704137

IMPRIMIR GERAR PDF